

임대차계약체결 유의사항 설명서

이 설명서는 임대차계약체결과 관련하여 임차인 및 임대인에게서 알고 계셔야 할 유의사항에 관한 내용입니다.

[임차주택에 대한 유의사항]

- 임차주택의 선순위채권금액(주택담보대출 등)과 임차보증금 합계가 주택시세의 100%를 초과할 경우, 임차주택 경매 실행 시 임차보증금의 일부를 돌려받지 못할 수도 있습니다.
 - 부동산등기사항전부증명서를 통해 선순위채권의 종류와 금액, 기타 권리제한사항을 반드시 확인하시기 바랍니다.
 - 주택시세는 한국부동산원·국민은행 시세 정보, 국토교통부의 주택공시가격 또는 실거래가격 등을 참고하시기 바랍니다.

(예) 주택담보대출 설정금액(5천만원) + 임차보증금(8천만원) > 주택시세(1억원)
→ 낙찰가가 1억 3천만원 이상이어야 임차보증금 회수 가능

[부정이용에 대한 유의사항]

- 임대차계약체결 등과 관련하여 부정이용에 악용된 사례가 있습니다.

- ▶ 임차인이 갑자기 전세계약을 해지하고, 은행에서 입금된 전세대출금을 요구할 경우, 반드시 대출은행을 통해 조치방법 등을 확인하시기 바랍니다.
- ▶ 대가 지불을 미끼로 임대인에게 허위 임대차계약체결 등을 요구하는 것은 불법(사기범죄 공모)이므로 절대 응하지 마시기 바랍니다.
- ▶ 범죄 공모자는 취득한 금액이 소액이라 하더라도 법적처벌 및 손해배상청구 대상이 될 수 있으니 범죄사실 인지 시 반드시 경찰이나 검찰에 신고해주시기 바랍니다.

[임차목적물이 신탁(예정 포함)된 경우 유의사항]

- 임차주택이 신탁(예정 포함)되어 있는 경우, 다음 사항에 각별히 유의하시기 바랍니다.
 - (임대차계약 체결 권한) 신탁원부, 신탁계약서의 내용에 따라 수탁자의 동의가 있어야 임대차계약 체결이 가능한 경우가 있으며, 이 경우 수탁자의 동의 여부 및 동의 조건 등을 수탁자로부터 반드시 확인하시기 바랍니다.
 - (임차보증금 수령 권한, 반환 책임) 위탁자와 수탁자 중 누구에게 임차보증금 수령 권한 및 반환 책임이 있는지, 임차보증금은 누구에게 입금해야 하는지 확인하시기 바랍니다.
 - (임차보증금 반환 가능성) 수탁자에게 임차보증금 반환 책임이 없는 조건으로 수탁자가 임대차계약에 동의한 경우, 신탁계약서상 우선수익권자가 지정되어 있는 경우, 임차보증금 완납 후 신탁등기 말소 조건이 이행되지 않는 경우 등으로 인해 임차인에게서 임차보증금 회수에 어려움이 있을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

[유의사항 설명서 교부 확인]

신청인(본인) :

(인)